

CÓDIGO DE ÉTICA
AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS

PRESENTACIÓN

Hemos concebido este documento de creación colectiva, como un elemento que nos marca el inicio de una jornada que debemos recorrer todos los que hacemos parte de la **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS** fundamentados en una actitud positiva, llena de valores y como individuos colectivos en los diferentes escenarios de la vida.

La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS** se ha destacado en el sector de cadena logística y del comercio exterior por siempre tener una ética intachable completamente transparente en los procesos que desarrollan y en el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. Este código es el ejemplo de nuestra conducta, en la cual destaca el espíritu de integridad, moralidad, respeto, honestidad, compromiso y responsabilidad que nos motiva.

Los preceptos y directrices contenidas dentro de este código de ética son de estricto cumplimiento, por lo cual su lectura, interiorización y aplicación es una responsabilidad de todos los funcionarios, así estaremos cumpliendo con la responsabilidad que tenemos con nosotros, nuestras familias, para la **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**, sus accionistas y para con la sociedad en general.



TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS.	4
ALCANCE.	5
MARCO NORMATIVO	5
DEFINICIONES Y CONCEPTOS	7
Moral.	7
Valores.	7
Ética.	7
Buenas Costumbres.	8
Información Confidencial.	8
Lavado de activos.	8
Conflicto de intereses.	8
Comercio ilícito.	9
Contrabando.	9
Favorecimiento.	9
VALORES CORPORATIVOS.	9
Respeto.	9
Lealtad.	9
Tolerancia.	9
Compromiso.	10
Responsabilidades.	10
Honestidad y transparencia.	10
Prevalencia del bien común.	10
Respeto y observancia a las leyes.	10
Integridad.	10
PRINCIPIOS ÉTICOS.	11
Principio de integridad.	11
Principio de eficiencia.	11
Principio de transparencia.	11
Principios de lealtad.	11
Principios de anticorrupción.	11
Principio de respeto, lealtad y buen trato con el cliente.	12
Principio de aplicar escrupulosamente nuestro código de ética.	12

NORMAS ÉTICAS.	12
Relación de la compañía con los clientes.	12
Relación de la compañía con sus funcionarios.	13
Relación de compañía y las autoridades.	13
Relación de la compañía frente a la ley.	13
Relación de la compañía con sus colegas.	14
Relación de la compañía con la sociedad.	14
Relación de la compañía con el manejo de la información.	14
Las relativas a la relación de la compañía con el conflicto de intereses.	14
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	_¡Error! Marcador no definido.
ADMINISTRACIÓN.	15
DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	15
RESPONSABLE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ORGANIZACIONAL.	15
RÉGIMEN SANCIONATORIO.	16
SISTEMA DE DENUNCIAS.	16
ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.	17
FIRMA Y RECONOCIMIENTO.	17
ACTA DE COMPROMISO.	17

OBJETIVOS.

1. El presente código tiene como objeto reunir los principios éticos, morales y de conducta organizacional de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS** en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad aduanera vigente, penal y/o todas aquellas inherentes para el desarrollo del objeto social de la compañía.
2. Esta guía está orientada al desempeño laboral de los funcionarios, clientes, proveedores y demás personas que intervengan en los procesos de la compañía, esto con el fin de que la actividad económica realizada por la compañía se realice de manera correcta y transparente siguiendo los principios rectores y los valores de la compañía, en concordancia con las políticas establecidas en el reglamento interno de trabajo y el manual SARLAFT.
3. Este código desarrolla conceptos sobre valores, ética, principios y la relación de su implementación frente a su actuación y compromiso con el interés general de la sociedad, teniendo en cuenta que la existencia de nuestro negocio radica en generar la confianza de nuestros clientes, proveedores, accionistas, instituciones financieras, instituciones del estado y en general de todos nuestros aliados independientes.
4. Cumplir la normativa aduanera, cambiaria, penal y administrativa vigente, así como las políticas y prevención de riesgo del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo (**SARLAFT**).
5. Sensibilizar a los que integran la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS** para el reconocimiento y aplicación de conducta ética y moral apropiado, que permitan a la compañía potencializar los cambios que requiera para hacerla eficaz y transparente al servicio de la sociedad y sus clientes.
6. Comunicar a quienes colaboran con nuestro desarrollo: los valores y responsabilidades de carácter ético que deberían regir nuestro actuar, permitiendo mantener esa confianza y así salvaguardar la imagen y prestigio del buen servicio de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**.
7. Adicional a lo anterior definir los lineamientos y controles para la prevención de los riesgos asociados a el Lavado de activos y financiamiento al terrorismo (**LA/FT**).

El presente código de ética es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**, por lo que se debe cumplir en su totalidad y constituye un conjunto de principios esenciales para el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la compañía.

Este código se aplica especialmente en el desarrollo de las transacciones comerciales o contractuales, con el fin de que la compañía no sea utilizada como medio para el lavado de activos o financiación al terrorismo (**LA/FT**).

CONDUCTO REGULAR: En caso de que alguno de los funcionarios evidencie incumplimiento en todo o en parte al código de ética deberá informar a su jefe inmediato y este a su vez al gerente general de la compañía para que se evalúe el comportamiento y se inicie el correspondiente procedimiento estipulado en el reglamento interno de trabajo en su artículo 78 párrafo 2.

El empleado deberá reportar de las siguientes formas:

1. Forma Verbal.
2. Forma Escrita.

Al oficial de cumplimiento, al comité SARLAFT, a su jefe inmediato los indicios que conlleven a inferir algún tipo de actividad sospechosa.

MARCO NORMATIVO.

Por medio de la asamblea de accionistas de la sociedad, en ejercicio de sus facultades contenidas a los estatutos societarios y en cumplimiento de la legislación aduanera vigente (**decreto 1165 del 2019-modificado por el decreto 360-2021**) y en especial la circular **0170 de octubre de 2002** se aprobó este código en aplicación de las siguientes normas.

1. **Decreto 663 de 1993** estatuto orgánico del sistema financiero artículo 102 - 107, mecanismos de control para la prevención del lavado de activos y financiación al terrorismo.
2. **Ley 412 de 1997** por la cual se aprueba la “convención interamericana contra la corrupción”, suscrita en caracas el **29 de marzo de (1996)** mil novecientos noventa y seis.
3. **Ley 190 de 1995**, mediante el cual adopta el estatuto anticorrupción; y decreto **1497 de 2002** mediante el cual se reglamenta la **ley 526 de 1999**.

4. **Decreto 1497 de 2002 (UIAF)** Unidad de información y análisis financiero información a entidades públicas y sectores económicos obligados a informar sobre las operaciones.
5. **Ley 599 del 2000** mediante el cual se adopta el código penal.
6. **Decreto 3420 de 2004**, comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos.
7. **Ley 970 de 2005** por medio de la cual se aprueba la “convención de las naciones unidas contra la corrupción” adoptada por la asamblea general de las naciones unidas, en New York, el 31 de octubre de 2003.
8. **Ley 1121 de 2006** El cual expide normas para la prevención, investigación y sanción de la financiación del terrorismo.
9. **Ley estatutaria 1581 de 2012** Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
10. **Ley 1708 de 2014** Extinción de dominio.
11. **Ley 1762 de 2015** Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.
12. **Ley 1778 de 2016** por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.
13. **Resolución 285 - 19 de diciembre 2007** Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
14. **Resolución 212 de 2009** Por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
15. **Circular externa 100-004** recomendaciones para contrarrestar el riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo de la superintendencia de sociedades.

- 16. Circular externa 003 de 2009.SARLAFT.** Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
- 17. Circular externa 008 de 2011.SARLAFT.** Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
- 18. Circular externa 100-000006/2016** Circular Básica Jurídica Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y Reporte de Operaciones Sospechosas UIAF.
- 19. Circular 170 de 2020** prevención y control al lavado de activos DIAN.
- 20. Estatuto aduanero y tributario vigente.**
- 21. Declaración universal de los derechos humanos.**
- 22. Ley de prácticas corruptas en el exterior (FCPA).**
- 23. Las demás que reglamente, modifiquen y adicionen.**

El código de ética es el marco que regirá nuestras relaciones como funcionarios, proveedores, clientes y la sociedad y es de especial relevancia dada nuestra actividad económica y actividades propias de nuestra compañía, ya que están sujetas a control y vigilancia de la (DIAN) dirección e impuestos y aduanas nacionales.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Moral.

Conjunto de comportamientos y normas que consideramos válidas. Es la vida expresada en las costumbres que determinan nuestro modo de actuar y de enfrentar las situaciones que se nos presentan.

Valores.

Son aquellas cualidades que caracterizan los actos y comportamientos por los cuales las personas sentimos una especial estimación y consideramos deseables en nosotros y los demás.

Ética.

Es el arte de elegir aquello que más nos conviene para vivir del mejor modo posible, a través de la reflexión de lo que se ha aceptado como moral.

Ética es la reflexión o el saber que orienta la acción, buscando tomar decisiones prudentes y justas, teniendo como parámetros el respeto a la dignidad humana

y el reconocimiento a la libertad. La ética no es otra cosa que el intento racional de investigar cómo se vive mejor. Es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación.

Buenas Costumbres.

Conforme lo indica la corte constitucional, las buenas costumbres hacen parte del orden público (regulación legal), buscando que las relaciones jurídicas privadas se enmarquen dentro de la moralidad.

Información Confidencial.

Conforme lo estipula la **decisión 486** en su **artículo 260** de la comisión de la comunidad andina, se puede considerar como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- A.** Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
- B.** Tenga un valor comercial por secreta.
- C.** Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Lavado de activos.

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas en términos prácticos, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.

Conflicto de intereses.

La regulación de los conflictos de intereses representa una parte central del derecho mercantil, y regula el conflicto entre socios, accionistas, administradores, acreedores, funcionarios, etc. y en consecuencia de lo siguiente:

- a. La divergencia u oposición que aparece en operaciones determinadas entre los intereses personales de un sujeto y otros intereses que este debe defender activamente.
- b. Cuando una persona se encuentra en una situación en la que debe elegir entre sus propios intereses como salvaguardar el puesto en la

compañía de un familiar omitiendo una falta que haya cometido y así faltar a sus obligaciones con la compañía.

Comercio ilícito.

Es toda práctica o conducta prohibida por las normas, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad, tal como el contrabando, la violación de los derechos de propiedad intelectual, la fabricación ilícita de determinados productos y subfacturación.

Contrabando.

Práctica consistente en introducir mercancías al país sin ser declaradas. Generalmente estas mercancías provienen sin registros del país de origen y/o procedencia o se utiliza un tercer país como tránsito lo cual crea una gran dificultad para su detención y cuantificación.

Favorecimiento.

Delito en el cual una persona encubre o facilita la conducta corrupta, inapropiada o delictiva de persona; dentro de los delitos de favorecimiento fijados en el código penal se encuentran: la fuga de un delincuente el contrabando, el voto y favorecer a una persona (cliente o proveedor) en un contrato.

VALORES CORPORATIVOS.

Respeto.

Es el valor de ver otro ser humano con derechos, que no permite tratar a los demás con consideración y reconocer su dignidad, integridad, creencias, costumbres y tradiciones.

El respeto nos permite comprender que todos somos iguales, aunque encontremos diferencias en las circunstancias sociales, económicas, ideológicas o físicas. Es esta igualdad la que resalta la importancia de escuchar al otro para conocer los motivos que respaldan sus actividades y acciones.

Lealtad.

Capacidad de actuar de manera fiel con los propósitos y metas de la compañía, del ejercicio honesto de la **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS.** y de los intereses lícitos de los clientes. La lealtad se debe ante todo así mismo, lo que permite ser constante y responsable tanto con la palabra dada como con el modo de actuar.

Tolerancia.

La tolerancia busca fortalecer el reconocimiento de los principios de libertad e igualdad y ponerlos en práctica en la vida cotidiana para construir entre todos, un clima de civilidad y convivencia respetuosa, que admita el derecho que tenemos todas las personas a ser diferentes y la posibilidad de compartir juntos

el espacio que ocupamos en nuestra sociedad, solucionando los conflictos que alteran y la paz que limitan la libertad de todos.

Compromiso.

Capacidad de sentir como propios las políticas, objetivos, valores y principios de la compañía, identificándose con ellos, dando como resultado el responder eficazmente con las responsabilidades adquiridas. Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confirmado y hemos aceptado.

Responsabilidades.

Capacidad de asumir las consecuencias de sus actos y de reconocer y hacerse cargo de estas. Plantearse que es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido.

Honestidad y transparencia.

Capacidad de actuar con rectitud y calidad, coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, sin duda ni ambigüedad, con objetividad y claridad, siguiendo conductas regulares y dando cumplimiento siempre con la normatividad vigente. Honestidad es la conciencia clara “ante mí y ante los demás”. Este es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestra conducta y relaciones.

Prevalencia del bien común.

Capacidad de actuar de manera que las decisiones y los resultados de las mismas estén orientados en beneficios tanto de la compañía, de sus clientes, de las autoridades y de la comunidad en general.

Respeto y observancia a las leyes.

Es el convencimiento del valor que tiene para el desarrollo armonioso de una sociedad y de sus instrucciones, el apego a las leyes del estado y sus instrucciones, así como el respeto a las normas que rigen nuestras actividades profesionales.

Integridad.

En el desempeño de cada una de las funciones y acciones, los funcionarios de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**, debe ostentar la totalidad de los valores éticos citados de armónica y coherente, cumpliendo con rectitud de los deberes que corresponden a su cargo, procurando interrelacionar con el mismo sentido ético en trato con los servidores públicos.

PRINCIPIOS ÉTICOS.

Principio de integridad.

Todos los funcionarios de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS** deben ser personas íntegras, leales, rectas, justas, objetivas, honestas y transparentes ante la compañía, con los clientes, proveedores y la sociedad. Sus actuaciones serán coherentes a la normativa interna y externa, los principios y los manuales establecidos previamente adoptados por la compañía para prevenir violaciones a los estándares y expectativas referidas en este código de ética. Estas afirmaciones dan como consecuencia que la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**, no tolera ninguna conducta de lavados de activos, contrabando, financiación al terrorismo, ni conductas que afecten a la ética y la moral.

Principio de eficiencia.

Todos los funcionarios de la compañía deben desarrollar sus funciones dentro de los más altos estándares de eficiencia en pro de los objetivos de la compañía, con el fin de obtener el efecto deseado, para lo cual es necesario la sinceridad y rectitud por parte de sus funcionarios en todas sus actuaciones las cuales deben ser con el mayor compromiso con la búsqueda de una mejoría continua.

Principio de transparencia.

Los funcionarios de la compañía deben evitar privilegios entre ellos, discriminaciones, tratamientos especiales o prácticas no objetivas que generen competencia desleal. Los funcionarios velarán por la protección de los derechos de propiedad intelectual de clientes, proveedores y los aliados de negocios.

Principios de lealtad.

Todos los funcionarios de la compañía deben realizar sus labores con la mayor lealtad posible es preciso tener en cuenta que esto es de importante relevancia, ya que en virtud de ello se brinda la confianza para el tráfico de datos necesario y la verificación de los mismos dando aplicación a la **circular 0170 de 2002 DIAN** en concordancia con el respeto a los buenos usos mercantiles entorno a la buena fe.

Principios de anticorrupción.

Todos los funcionarios de la compañía deben resaltar sus labores en pro de la misma, en aplicación del principio de transparencia, realizando las labores de acuerdo con las normas de ética e integridad de la compañía, garantizando la aplicación de las mejores prácticas de acuerdo al ordenamiento jurídico actual, en concordancia a lo anterior, los funcionarios de la compañía se abstendrán a ofrecer de manera directa o indirectamente beneficios como promesas de pago,

Oficina principal: barrio el prado manzana 8 casa 9

-mail: administrativo@rialgavainternacional.com gerencia@rialgavainternacional.com
operaciones@rialgavainternacional.com

www.rialgavainternacional.com Armenia-Quindío

Teléfonos 3102524778 3102527004

autorizaciones de pago, influencias para mejoras en su trato o puesto de trabajo y salarios.

Principio de respeto, lealtad y buen trato con el cliente.

El trato de los funcionarios de la compañía con los clientes de la misma debe basarse en el máximo respeto, cordialidad, espíritu de cooperación y servicio. El deber de los funcionarios en cumplimiento de sus funciones será siempre tener buenos modales, vocabulario adecuado y empatía con el cliente ejerciendo su esfuerzo máximo para que todas las acciones realizadas se hagan con el fin de beneficiar al mismo, respondiendo oportunamente a los requerimientos, brindando la información necesaria para el conocimiento de la operación, conociendo las necesidades del cliente y buscando continuamente la mejora del servicio.

Principio de aplicar escrupulosamente nuestro código de ética.

La aplicación aporta a nuestro desarrollo y crecimiento, el cual reposa sobre nuestros principios fundamentales y éticos, sin excepción alguna a todos los funcionarios, socios comerciales, proveedores y clientes, garantizando un buen comportamiento en nuestras actividades cotidianas. Por lo cual cada colaborador debe conocer y respetar este código de ética.

NORMAS ÉTICAS.

En virtud de los ámbitos de actuación de la compañía, se dividirán las normas de ética en:

1. Las relativas a la relación de la compañía con sus clientes.
2. Las relativas a la relación de la compañía con sus funcionarios.
3. Las relativas a la relación de la compañía con la autoridad.
4. Las relativas a la relación de la compañía con la ley.
5. Las relativas a la relación de la compañía con sus colegas.
6. Las relativas a la relación de la compañía con la sociedad.
7. Las relativas de la compañía con el manejo de la información.
8. Las relativas a la relación de la compañía con el conflicto de intereses.

Relación de la compañía con los clientes.

La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**. prestará sus servicios a todos aquellos que soliciten y que de acuerdo con la ley tengan la capacidad para realizar operaciones aduaneras y/o actividades conexas o complementarias dentro de las condiciones legales y éticas dando cumplimiento total de los principios de confidencialidad, profesionalismo y honestidad. En concordancia con lo anterior se tendrá que establecer la viabilidad de atender la petición del servicio de cada uno de los clientes.

La compañía y todo su personal, deberá en todo momento proporcionar al cliente información veraz, transparente y oportuna. Ningún funcionario deberá permitir

que se usen sus servicios profesionales a su nombre o el de la compañía para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no esté legalmente autorizado para ejercerla.

El personal de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS.** se compromete a no disponer, visitar, extraer los clientes, manteniendo la confidencialidad de los datos e información intercambiada y/o adquirida en el tiempo que estuvo laborando. Los datos de los clientes representados en elementos tangibles, electrónicos o cualquier medio están sujetos a la confidencialidad y protección frente a cualquier tipo de divulgación o acercamiento no autorizado durante al menos cinco (5) años con posterioridad a la terminación de la relación contractual, so pena de iniciar la acción penal pertinente a salvaguardar los intereses de la relación laboral.

Relación de la compañía con sus funcionarios.

La compañía deberá proporcionar las condiciones y los recursos adecuados para el desarrollo de las actividades encomendadas, así como un ambiente de trabajo que respete el crecimiento personal e integral, garantizando el trato justo y digno para los funcionarios.

Relación de compañía y las autoridades.

La compañía se conducirá con el debido respeto ante la autoridad con honorabilidad y dignidad, siempre teniendo en cuenta en el ejercicio de su actividad los valores, principios éticos, así como el respeto a la ley y sus representes.

Relación de la compañía frente a la ley.

La compañía y sus funcionarios deberán obrar con honradez, buena fe y apego a las normas legales que rigen su actividad comercial, sus funcionarios deberán dar estricto cumplimiento de los manuales de SARLAFT entorno a la conducta del principio de la buena fe y de servicio a los intereses de la función pública, absteniéndose de las siguientes conductas:

1. Facilitar o promover la práctica de cualquier conducta relacionada con evasión, contrabando, lavado de activos o infracciones aduaneras y/o cambiarias.
2. Obrar en contravención a las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior.
3. Actuar en contravención de los principios de ética y buenas costumbres en relación con las personas que contratan.

Relación de la compañía con sus colegas.

La compañía, en atención al espíritu de solidaridad gremial y profesional, brindará cooperación solidaria y subsidiaria a sus colegas cuando lo requiera.

Relación de la compañía con la sociedad.

La compañía en sus actividades debe ser socialmente responsable y, como todo acto económico, deberá mantener siempre al corriente sus obligaciones legales y observar una conducta solidaria con la sociedad.

Relación de la compañía con el manejo de la información.

Los funcionarios que tengan acceso a información privilegiada, reservada que, por naturaleza, o por ser considerada confidencial, deberán tomar medidas necesarias para mantener su absoluta reserva y extremo cuidado, evitando su divulgación o filtración a personas no autorizadas. Cuando se tenga conocimiento de la pérdida o fuga de información por cualquier causa, deberá reportarse de inmediato al superior jerárquico.

Las relativas a la relación de la compañía con el conflicto de intereses.

El conflicto de intereses puede presentarse de muchas formas, por ello es importante el buen juicio y sentido de pertenencia y responsabilidades con la compañía y así evitar encontrarse en una situación que genere conflicto de intereses. Las pautas siguientes se refieren a situaciones comunes en las que existe conflicto.

1. Todo conflicto de intereses real o potencial deberá ser comunicado a los superiores jerárquicos para proceder según el reglamento interno de trabajo.
2. Los funcionarios no deben recibir beneficios personales indebidos como resultado de sus cargos asignados en la compañía.
3. Todos los funcionarios tienen el deber de servir a los intereses legítimos de la compañía. No deberán aprovechar oportunidades, ni hacer uso de la
4. beneficio propio, ni competir con la organización de manera directa o indirecta.
5. Trabajar a través de uno o varios miembros de la familia o amigos del funcionario, en asuntos que están en conflicto con el cargo desempeñado en la compañía.
6. Aprovecharse del cargo para obtener beneficios adicionales para sí o para terceros.

7. Extralimitarse en las funciones y realizar actos en forma fraudulenta, aun en beneficios de la compañía.
8. No se debe ofrecer ni aceptar incentivo o beneficios para la realización de negocios, fuera de las condiciones normales y propias de los mismos.
9. Las atenciones recibidas (en dinero o en especie) no deben obstaculizar la libertad e independencia para elegir lo que se estime para la compañía y el cliente, todo dentro del marco legal de buen actuar.

ADMINISTRACIÓN.

DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

El presente código de ética es de relevante para la compañía por lo cual la asamblea de accionistas decidió dar un espacio de capacitación para la comunicación, el conocimiento y la comprensión de este código, así mismo se entregará una copia a cada funcionario para su estudio e implementación.

Todo colaborador que ingrese a la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**, recibirá en el momento de inducción copia de este código de ética con el fin de que tenga conocimiento de los lineamientos de la organización y la su debida aplicación.

Todos los que colaboramos en la compañía, debemos conocer el contenido y alcance de este documento, y una vez que nos sea entregado físicamente, gestionando la firma de la carta de compromisos como constancia de lo anterior.

Los proveedores o contratistas a pesar de no tener una relación laboral, tienen establecida una relación contractual que les permite conocer la compañía así que también deben conocer la presente política.

RESPONSABLE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ORGANIZACIONAL.

La asamblea de accionistas, por delegación nombrará un funcionario, preferiblemente miembro del comité SARLAFT o el oficial de cumplimiento, responsable en velar por el cumplimiento de este código de ética, el cual deberá tener los siguientes requisitos, trayectoria, conocimiento, objetividad, honestidad y prestigio.

Será su responsabilidad entre otras las siguientes funciones:

1. Poner en conocimiento de todo el presente código de ética por cualquier medio expedito dentro de la compañía, así mismo será responsable de la revisión y actualización cuando así lo requiera.

2. Aclarar las dudas de los funcionarios de la compañía respecto a los temas tratados en este código.
3. Aclarar las situaciones en las que no sean objeto del presente código de ética.
4. Vigilar el cumplimiento de todos los funcionarios del presente código de ética.

RÉGIMEN SANCIONATORIO.

La compañía sancionara el incumplimiento de este código de ética según lo establecido en el presente documento, el reglamento interno de trabajo (**artículo 79. Son también obligaciones especiales del empleado numeral.21 guardar rigurosa la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros) y (artículo 81. Sé prohíbe a los funcionarios todo maltrato físico, moral, discriminatorio contra los compañeros de trabajo)**). Y denunciara a las autoridades competentes en los casos que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.

Las cuestiones que se susciten en relación con el incumplimiento de las normas de conducta establecidas en el presente código, serán conocidas por un comité de ética creado para tal efecto. Este comité tendrá competencia para resolver las situaciones aun cuando no estén expresamente contempladas en este documento.

El comité de ética debidamente establecido y conformado, de acuerdo con las directivas de la compañía deberá garantizar apropiadamente a todos los funcionarios la oportunidad de formular la defensa de sus descargos y rendir pruebas que estime necesariamente para su defensa.

Las sanciones por incumplimiento del código de ética serán las que a continuación se señalan dando aplicación de manera inmediata, atendiendo las circunstancias de cada caso en concreto:

1. Terminación de contrato de forma unilateral por justa causa, contemplado en el artículo 81 del reglamento interno del trabajo.

SISTEMA DE DENUNCIAS.

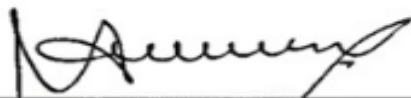
Todos los funcionarios y colaboradores de la **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 SAS**, debemos reportar cualquier caso que pudiera constituir una devastación a este código de ética en el entendido de que su manejo será confidencial, objetivo y documentación, buscando siempre el apego estricto a nuestros valores y a las leyes. En el caso de los contratistas o proveedores será necesario verificar el contrato suscrito para conocer si la conducta despegada da lugar a aperturas de procesos penales.

El presente código será de aplicación inmediata una vez sea divulgado a través de los correos electrónicos de la compañía, capacitación y/o por cualquier otro medio de divulgación, y su vigencia se mantendrá mientras no sea derogado o modificado por otro posterior.

FIRMA Y RECONOCIMIENTO.

Todos los funcionarios, proveedores y contratistas de la compañía deben firmar un acta de conocimiento y compromiso, por medio de la cual manifiestan que han leído el código que entienden sus disposiciones y que se comprometen a cumplirlo. La omisión en su lectura no lo exime el cumplimiento del mismo.

FIRMA,



CARLOS ALEJANDRO PALACIOS ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
16.473.985
NIT-901.497.700-9.